

0015654-58.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Rubens Hideo Arai

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Para as hipóteses de furto e roubo, há seguro facultativo à disposição do usuário.

Todavia, mesmo antes de ser comunicado do extravio, a instituição financeira deve permanecer atenta as operações realizadas na medida em que inúmeras são as fraudes perpetradas no mercado e que, por isso, exigem constante evolução de mecanismos de proteção dos consumidores.

No presente caso, o que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11)

3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana1jec@tjsp.jus.br

Autos nº

0015654-58.2022.8.26.0001

Requerente:

Edilene da Silva

Requerido:

Banco Santander (Brasil) S/A

Vistos.

Edilene da Silva ajuíza ação de restituição de valor em face de Banco Santander S.A alegando falha na prestação de serviço. Consta na inicial que a autora perdeu seu cartão bancário durante o trajeto de retorno a sua casa e que somente quando nela chegou percebeu o ocorrido, quando entrou imediatamente em contato com a ré para solicitar o bloqueio do cartão. No entanto, ao verificar o extrato de sua conta no dia seguinte, observou que entre o intervalo das 23:44 às 00:05 do dia do incidente ao dia posterior foram realizados quatro saques que totalizaram o montante de R\$223,00. Tendo isso em vista, aduz que a requerida não atende ao seu pedido de restituição dos valores.

A ré, Banco Santander, alega que a responsabilidade pelo ocorrido é exclusiva da autora, que tinha o dever de manter em segurança seu cartão bancário e, ademais, salienta que as transações foram realizadas por meio da utilização da via original do cartão pelo mecanismo de "aproximação" e que os débitos efetuados estavam compreendidos entre aqueles em que não se exige senha, além de serem valores de uso habitual da autora, não sendo possível, nesse contexto, levantar suspeitas da ilicitude das transações.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Prescinde de dilação probatória a ação que versa sobre matéria de direito, a qual dispensa a produção de provas outras que não os documentos que deveriam instruir a inicial e a defesa e que admite julgamento antecipado na forma do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

As instituições financeiras inserem no mercado diversas tecnologias. Todavia, ainda que haja adesão por parte dos consumidores, isso não significa que elas não devam ser seguras.

Via de regra, em se tratando de operações envolvendo cartão magnético, tenho entendido que a responsabilidade do banco surge a partir do momento em que é cientificado de seu extravio. Antes disso, há um dever de guarda e vigilância por parte do usuário. Para as hipóteses de furto e roubo, há seguro facultativo à disposição do usuário.

Todavia, mesmo antes de ser comunicado do extravio, a instituição financeira deve permanecer atenta as operações realizadas na medida em que inúmeras são as fraudes perpetradas no mercado e que, por isso, exigem constante evolução de mecanismos de proteção dos consumidores.

No presente caso, o que se observa é que houve falha na segurança da tecnologia disponibilizada.

Com efeito, verifica-se que as transações impugnadas foram realizadas num mesmo equipamento, isto é, tiveram como beneficiárias "Rosângela Apareci" (fls. 7/12), circunstância usualmente indicativa de fraude.

Nesses casos, entendo que, como o banco não foi comunicado do extravio, não teria como suspeitar da primeira transação já que não foge do perfil do cliente, mas as subsequentes devia disparar um alerta sistêmico para bloqueio ou conferência da operação. Assim, a primeira operação realizada no dia 9 às 23:44hs. É da responsabilidade da autora, em razão do seu dever de guarda e vigilância sobre o cartão; mas as subsequentes do dia 10 às 00:04hs (duas vezes) e 00:05hs, são da responsabilidade do banco. Foram 3 débitos em menos de 1 minuto. Aqui resiste a falha na segurança do serviço e, portanto, a responsabilidade do banco. Por isso, deve ressarcir essas 3 operações.

Ante o exposto, julgo procedente em parte a ação condenando a ré a pagar R\$ 123,00 corrigidos monetariamente pela tabela de atualização de débito judiciais adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 10/10/2022, acrescidos de juros de 1% ao mês desde 13/10/2022, julgando extinto o processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem ônus da sucumbência nesta fase processual nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de dez dias (art. 42 da Lei nº 9.099/95) contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e vir acompanhado do preparo. Conforme o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, fica facultado o recolhimento do preparo em até 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Frisa-se que, de acordo com o Comunicado nº 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça, "o valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º., da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente". Assim, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 e dos Comunicados nº 1530/2021 e 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça do eg. TJSP, o preparo compreenderá:

- a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$159,85);
 - b) taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor atualizado da condenação ou da causa, se não houver condenação, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$159,85);
 - c) as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/AR: guia do FEDTJ - código 120-1; diligências do Oficial de Justiça: guia GRD; taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados: guia do FEDTJ, código 434-1; etc).
- O prazo de execução voluntária da condenação em dinheiro fixada na sentença é de 15

dias contados desde o trânsito em julgado da sentença, fluindo independentemente de nova intimação. Decorridos, serão aplicado multa de 10% sobre o valor atualizado do débito.
P.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Rubens Hideo Arai
Juiz de Direito